

0019206-26.2009.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 150/2009 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willians Romualdo de Oliveira

Vistos.

Willians Romualdo de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília-SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0019206-26.2009.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 9 de fevereiro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patrícia Cabrini. Eu, Helen Viviane Messias Barboza, M353108, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0019206-26.2009.8.26.0344

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 150/2009 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Marília

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willians Romualdo de Oliveira

Vistos.

Willians Romualdo de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

O fato ocorreu em 7 de agosto de 2009 (fls. 1-d/2-d).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2010 (fls. 35).

O réu, citado por edital (fls. 37), não compareceu em Juízo e tampouco constituiu defensor, motivo pelo qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 15 de abril de 2010 (fls. 38).

Sobreveio manifestação do representante do Ministério Público (fls. 98), pugnando pela declaração de extinção da punibilidade do réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ante o perfazimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Decido.

O prazo prescricional da pretensão punitiva para a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 é de 2 (dois) anos, conforme dispõe o artigo 30 do mesmo diploma legal.

Considerando que nenhum crime é imprescritível, sob pena de violação aos direitos e garantias fundamentais da pessoa, encontra amparo na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que o prazo prescricional, na hipótese, permaneceria suspenso pelo prazo prescrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006, passado o qual voltaria a correr. A respeito, transcreve-se emenda de acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

"O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, nos termos do Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período". (RHC 36830/PE, Min. Rel. Ericson Maranhão, 6ª Turma, j. 7.5.2015).

Assim, nos termos da Súmula acima referida, considerando que o delito em tela prescreve em 2 (dois) anos, a teor do disposto no artigo 30 da Lei 11.343/2006, tem-se que o processo ficou suspenso por este prazo, retomando-se, em seguida, o curso do prazo prescricional.

Desse modo, em vista do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia até a determinação da suspensão do processo e do prazo prescricional (22 dias), somado ao prazo entre a data de retomada do prazo prescricional (15 de abril de 2012) e a presente data, já transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Posto isso, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu Willians Romualdo de Oliveira, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c.c. artigo 30 da Lei 11.343/2006.

Oficie-se à autoridade policial para destruição de eventual remanescente da droga apreendida.

Após o trânsito em julgado e realizadas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Marília, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA